

1500224-73.2022.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCUS FRAZÃO FROTA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035437/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 22876307 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2035437 - DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

2ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500224-73.2022.8.26.0168 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500224-73.2022.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2035437/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 22876307 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2035437 - DEL.INV.GER. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. MARCUS FRAZÃO FROTA

Vistos.

I - JOÃO EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque teria, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 00h30min, nas dependências do Terminal Rodoviário, localizado na Rua Rui Barbosa, 656, Vila Barros, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, com intuito de venda a outrem, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 03 porções da droga Erythroxylum coca L, vulgarmente conhecida como cocaína, em sua forma solidificada, crack (com peso aproximado de 0,29 gramas), além de uma porção de cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha (com peso líquido de 4,67g de massa líquida).

Auto de Prisão em Flagrante: (fls.4/5), Boletim de Ocorrência: (fls.18/21), Auto de Exibição/Apreensão: (fls.24/25), Laudo Pericial: (fls.36/41, 42/47, 117/119, 124/126), Laudo do IML: (fls.61), Comprovante de Depósito em Juízo: (fls.97), Relatório de Análise de Dados: (fls.101/105), Relatório Final: (fls.109/114), Laudo IC Objeto: (fls.121/123).

Em audiência de custódia o douto promotor de justiça manifestou-se às fls.62/66, tendo a douda defesa se manifestado às fls.69 e por fim a MM Juíza manifestou-se às fls.69/73 convertendo a prisão em flagrante para prisão preventiva.

Mandado de Prisão: (fls.76/77), Mandado de Prisão Cumprido: (fls.92/93).

A denúncia foi recebida às fls.162/166 na data de 30 de março de 2022, O réu foi devidamente citado a apresentar resposta contra a acusação, o que fez as fls.83/85. Convênio Defensoria/OAB: (fls.57).

Foi designada audiência, sendo que foram ouvidas duas testemunhas, assim como o réu foi interrogado, tudo gravado pelo sistema de mídia audiovisual.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas às fls.191/198 pugnando a procedência da ação penal, haja vista que a materialidade e autoria dos fatos se assentam no Auto De Exibição E Apreensão de fls.21/22, Laudos De Constatação Provisória de fls.36/41 e fls.42/47 e Laudos De Exames Químicos Toxicológicos de fls. 117/119 e 124/126. Requereu que o cumprimento de pena deverá ser o fechado, eis que o réu se deslocou da cidade de Adamantina a Dracena para a mercancia ilícita de entorpecentes. Pleiteou que não é caso de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que acusado se dedicava ao tráfico ilícito, e mais, a quantidade de entorpecentes encontrados a gravidade da conduta delituosa perpetrada. Por fim, rogou que quanto aos bens apreendidos deve-se ser perdidas em favor da União com fulcro nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas a e b, do Código Penal, artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, e dos artigos 60 e seguintes da Lei nº 11.343/06.

A Defesa do réu apresentou alegações finais escritas às fls.198/200 pleiteando a absolvição do acusado por negativa da autoria, bem como pela atipicidade da conduta com fulcro no artigo 386, incisos III, IV, V, VI e VII do Código de Processo Penal. Requereu caso não seja o entendimento de Vossa Excelência a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente a aplicação ao art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e as atenuantes previstas no artigo 65, I, III 'a', 'b' e 'd' do Código Penal.

Folha de Antecedentes: (fls.52), Certidões/Antecedentes: (fls.49, 50/51).

É o breve relato.

II – FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é PROCEDENTE.

A materialidade dos fatos restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante às fls.4/5, Boletim de Ocorrência às fls.18/21, Auto de Exibição/Apreensão às fls.24/25, Laudo Pericial às fls.36/41, 42/47, 117/119, 124/126, Laudo do IML às fls.61, Relatório de Análise de Dados às fls.101/105, Relatório Final às fls.109/114, Laudo IC Objeto às fls.121/123, bem como pela prova oral colhida nos autos.

Do mesmo modo, a autoria é indubitável.

Passo a descrever as oitivas colhidas tanto em solo administrativo quanto em juízo. A testemunha ANDRÉ GARCIA MADUREIRA em solo policial asseverou que estava em patrulhamento de rotina, acompanhado do Soldado Pavim, quando se deslocaram ao terminal rodoviário em razão de várias denúncias da prática por várias pessoas de tráfico de drogas. Informa que, ao entrarem pelo terminal conduzindo a viatura policial, pelo acesso dos taxistas, avistaram o autor próximo aos guichês, sentado em um banco. Disse que o autor ao avistar a viatura policial se levantou e saiu

caminhando em direção ao acesso aos ônibus, todavia o depoente desembarcou da viatura e foi em direção ao autor, dando-lhe ordem de parada, o que foi obedecido. Esclarece que o autor deitou no chão e colocou as mãos sobre as costas. Perguntou ao autor se teria drogas consigo e ele negou. Falou que o Soldado Pavim se aproximou e o autor foi colocado em pé, encostado na parede. O depoente, desse modo, avistou um volume no bolso direito da bermuda que trajava, não se recordando se de frente ou de trás, e ao retirar o volume do bolso constatou que se tratava de um bolo de dinheiro. Assevera que perguntou ao autor qual a origem do dinheiro, tendo ele dito que tinha acabado de encontrar naquele terminal, jogado no chão. Tratava-se de R\$ 460, 50, sendo 02 notas de R\$ 50,00, 07 notas de R\$ 20,00, 14 notas de R\$ 10,00, 07 notas de R\$ 05,00, 16 notas de R\$ 02,00, 11 moedas de R\$ 01,00, 04 moedas de R\$ 0,50, e 02 moedas de R\$ 0,25. Acrescenta que em seguida o depoente realizou a revista pessoal e encontrou no interior da cueca do autor um aparelho celular, marca Blue, cor preta e em seguida, localizou no interior do boné que estava sobre a cabeça do autor 03 pedras de crack, embaladas em plástico transparente. Perguntado sobre a droga, o autor confessou que tinha vindo de Adamantina pouco tempo e estava realizando o tráfico de drogas naquele local. Alegou ele que comprou 50 porções de crack de indivíduo que não sabe informar e depois a vende no terminal rodoviário por R\$ 10,00 cada. Perguntou a ele por quanto comprou as 50 porções de crack, tendo ele informado que "o rapaz estava devendo pra ele e lhe entregou a droga como forma de pagamento". Confessou também que o dinheiro encontrado com ele era proveniente da venda de drogas. Após, perguntou ao autor se teria mais droga em sua casa, dizendo ele que teria uma porção de maconha para seu uso. Desse modo, foi o autor algemado por receio de fuga. Se deslocaram para o local, uma casa localizada na rua Brasil, nº 214, fundos, neste, sendo ocupada pela irmã do autor, Tainara Caroline Augusto, a qual estava na casa. Informada Tainara do constatado, ela autorizou a revista na casa e logrou o depoente, com o apoio da viatura I25102, integradas pelo Sargento Peres e Cabo Ignácio, encontrar no local indicado pelo autor, ou seja, no interior de um capacete de motocicleta, na sala sobre o sofá, uma porção de maconha embalada em plástico branco. Segundo o autor, a droga seria destinada ao seu consumo. Na casa não foi encontrado nada mais de ilícito. Ressalta que Tainara não foi conduzida ao plantão para depoimentos por possuir dois filhos menores para cuidar. (fls.6/7) JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO corroborou com o que foi dito em solo policial e acrescentou que o réu não apresentava nenhuma característica que acentuava que era usuário de crack. Disse que normalmente usuário de crack não apresenta qualquer quantidade dinheiro, portando somente o entorpecente. Falou que o local onde o réu foi preso em flagrante é de extrema circulação de usuários de drogas, sendo considerada uma espécie de "cracolândia".

A testemunha FERNANDO CESAR PAVIM em solo policial asseverou que estava em patrulhamento de rotina, acompanhado do Cabo Madureira Pavim, quando se deslocaram ao terminal rodoviário em razão de várias denúncias da prática por pessoas do tráfico de drogas realizada no local. Disse que, ao entrarem pelo terminal conduzindo a viatura policial, patrimônio I25103, pelo acesso dos taxistas, avistaram o autor próximo aos guichês, sentado em um banco. O autor ao avistar a viatura policial se levantou e saiu caminhando em direção ao acesso ao embarque de ônibus. Não havia qualquer ônibus no local naquele momento. Esclarece que o Cabo Madureira desembarcou da viatura e foi em direção ao autor, dando-lhe ordem de parada, o que foi obedecido. O autor deitou no chão e colocou as mãos sobre as costas. O depoente manobrou a viatura e estacionou na frente daquele terminal, desembarcando e seguindo em apoio ao Cabo ao se aproximar, Madureira perguntou ao autor se teria drogas consigo e ele negou. O depoente se aproximou e o autor foi colocado em pé, encostado na parede. Após, Madureira avistou um volume no bolso direito da bermuda que trajava, na lateral da perna, e ao retirar o volume do bolso constatou que se tratava de um bolo de dinheiro. Madureira perguntou ao autor qual a origem do dinheiro, tendo ele dito que tinha acabado de encontrar naquele terminal, jogado no chão. Tratava-se de R\$ 460,50, sendo 02 notas de R\$ 50,00, 07 notas de R\$ 20,00, 14 notas de R\$ 10,00, 07 notas de R\$ 05,00, 16 notas de R\$ 02,00, 11 moedas de R\$ 01,00, 04 moedas de R\$ 0,50, e 02 moedas de R\$ 0,25.

Ratifica que em seguida Madureira realizou a revista pessoal e encontrou no interior da cueca do autor um aparelho celular, marca Blue, cor preta. Ato contínuo, Madureira também localizou no interior do boné que estava sobre a cabeça do autor 03 pedras de crack, embaladas em plástico transparente. Perguntado sobre a droga, o autor confessou que tinha vindo de Adamantina há pouco tempo e estava realizando o tráfico de drogas naquele local. Alegou ele que comprou 50 porções de crack de indivíduo que não sabe informar e depois a vendeu no terminal rodoviário por R\$ 10,00 cada. Perguntou a ele por quanto comprou as 50 porções de crack, tendo ele informado que "o rapaz estava devendo pra ele e lhe entregou a droga como forma de pagamento". Confessou também que o dinheiro encontrado com ele era proveniente da venda de drogas. Após, perguntaram ao autor se teria mais droga em sua casa, dizendo ele que teria uma porção de maconha para seu uso. Assevera que foi o autor algemado por receio de fuga. Se deslocaram para o local, uma casa localizada na rua Brasil, nº 214, fundos, neste, sendo ocupada pela irmã do autor, Tainara Caroline Augusto, a qual estava na casa. Informada Tainara do constatado, ela autorizou a revista na casa e logrou, com o apoio da viatura I25102, integradas pelo Sargento Peres e Cabo Ignácio, encontrar no local indicado pelo autor, ou seja, no interior de um capacete de motocicleta, na sala sobre o sofá, uma porção de maconha embalada em plástico branco. Segundo o autor, a droga seria destinada ao seu consumo. Na casa não foi encontrado nada mais de ilícito. Ressalta que Tainara não foi conduzida a este plantão para depoimentos por possuir dois filhos menores para cuidar. (fls.8/9) JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO corroborou com o que foi dito em solo policial e acrescentou que o terminal rodoviário de Dracena, fica próximo da linha férrea. Disse que o local é comum à circulação de usuário de drogas, bem o como o próprio consumo no local. Assevera que o acusado não apresentava nenhuma característica de usuário de crack. Ratificou que a quantidade de dinheiro encontrado é incomum com usuários, sendo que normalmente com os usuários é encontrado apenas o entorpecente.

O réu JOÃO EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA interrogado em solo policial asseverou que residia na cidade de Adamantina e mudou-se para Dracena, acompanhado da irmã Tainara, há três meses aproximadamente. Falou que trabalha como servente de pedreiro, mas por não possuir trabalho passou a vender drogas no terminal rodoviário há dois dias. Pegou 50 porções de crack, já embaladas em plástico transparente, prontas para a venda, de indivíduo que não conhece, por R\$ 500,00, e estava vendendo cada por R\$ 10,00. O dinheiro encontrado em seu bolso é proveniente da venda de drogas. (fls.10) JÁ SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO asseverou que foi pressionado pelos policiais a declarar que o entorpecente encontrado era para o tráfico, pois se não admitisse prenderiam sua irmã. Disse que diante da pressão confessou a versão dos policiais. Esclarece que a droga encontrada era para fumar juntamente como maconha. Ratifica que ao dinheiro encontrado era fruto de seu trabalho como servente de pedreiro. Acrescenta que um dos policiais reside perto da construção que o acusado está laborando.

O conjunto probatório se mostrou suficiente a ensejar o édito condenatório, razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

Inicialmente, em não havendo preliminares a serem enfrentadas e presentes as condições para o regular exercício da ação penal, bem como os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, passo a examinar diretamente o mérito da imputação.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando-se apurar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do delito tipificado no artigo 33 caput, da Lei nº 11.343/2006.

Pelo o que se extrai, o réu se encontrava no terminal Rodoviário desta cidade e ao avistar a viatura de policial apresentou grande inquietude, levantando-se e saindo do local, o que por derradeiro levou a abordagem.

Assim, diante da fundada suspeita foi realizada revista no acusado, a qual foram localizados um bolo de dinheiro no montante de R\$460,50 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), no bolso direito da bermuda que trajava, um aparelho celular, marca Blue, cor preta no interior da cueca e 03 pedras de crack, embaladas em plástico transparente que estava sobre a cabeça no interior do boné.

Deste modo, diante os fatos, se depreende que o réu estava usando a mercancia ilícita como meio de vida, ante a quantidade de dinheiro apreendida em notas diversas, bem como, a quantidade de drogas já fracionadas indicando o varejo. Cabe ressaltar que o local dos fatos é notoriamente conhecido por ser uma verdadeira "mini cracolândia" dessa urbe, com intensa circulação de usuários de crack e, por óbvio, de pequenos traficantes.

Anote-se que réu não apresentava nenhuma característica de usuário contumaz de crack ou mesmo que estava sob efeito de droga. Segundo o relato dos policiais apresentava-se bem asseado, sereno e bem orientado, sem cinzas na boca ou nas mãos ou portando qualquer petrecho para o consumo de drogas. Aliado a tal quadro, portava mais de uma espécie de droga e quase meio salário mínimo em notas diversas. E mais, é forçoso convir à versão defensiva que não é verossímil, principalmente por não se sustentar com as provas coligidas. Aliás, diga-se não há nenhum elemento nos autos que traz a luz que os policiais o coagiram confessar a prática delituosa. Ad interim, os policiais ouvidos durante a instrução foram uníssomos em seus depoimentos o que, por consequência, traz maior certeza e verossimilhança com as demais provas coligidas aos autos.

Veja-se que o réu é de fora desta urbe, estando há poucos dias na cidade, não havendo nenhum elemento nos autos a supor que deliberadamente incriminassem pessoa inocente que sequer conheciam.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, posto que somente reproduziram o que presenciaram.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência:

"Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles apontadas pela Defesa, além de próprias da natureza da prova, são relativas a fatos secundários, não retirando a credibilidade de tais testemunhos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos" (TJSP, Ap. nº 0012346-76.2013.8.26.0050, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, j. 25/06/2015).

Dessarte o crime de tráfico de entorpecentes é tipo misto alternativo, possuindo diversos núcleos, sendo certo que basta que o agente pratique um desses verbos nucleares para que incida em suas penas, o que no caso em comento se incidiu em "guardar", "trazer consigo" e "transportar".

Consigna-se que pelas circunstâncias fatídicas o réu se encontrava no ato de comércio, haja vista os entorpecentes e dinheiro apreendidos.

Diante todos os elementos probatórios colhidos nos autos, provas materiais e testemunhais, evidenciam a ocorrência dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis. A materialidade do delito encontra-se plenamente comprovada nos autos pelo A materialidade dos fatos restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante às fls.4/5, Boletim de Ocorrência às fls.18/21, Auto de Exibição/Apreensão às fls.24/25, Laudo Pericial às fls.36/41, 42/47, 117/119, 124/126, Laudo do IML às fls.61, Relatório de Análise de Dados às fls.101/105, Relatório Final às fls.109/114, Laudo IC Objeto às fls.121/123, bem como pela prova oral colhida nos autos.

Do mesmo modo a autoria é indubitável, haja vista cortejar com os fatos descritos na denúncia.

A prática forense indica que o terminal Rodoviário por ficar próxima a linha férrea em desuso, se tornou ponto de consumo de drogas, ficando nas mediações aglomeração de dependentes químicos, o que facilita a mercancia pelo agente.

Alias, cabe mencionar que com o acusado foi localizado R\$460,50 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos) em notas diversas em espécie, o que reforça o liame subjetivo.

Portanto, pela prova colhida nos autos, não há se falar em absolvição do acusado, eis que tenha sido demonstrada a subsunção da conduta do acusado.

Provadas a materialidade e a autoria delitivas, ausentes causas excludentes de

antijuridicidade e dirimentes da culpabilidade, bem como inexistentes nulidades, evidenciou-se a prática, pelo réu JOÃO EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA, de fato típico, antijurídico e culpável previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mormente aquelas a que faz alusão ao art. 42 da Lei 11.343/06, não verifico nenhuma circunstância judicial desfavorável ao acusado. Fixo a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em segunda fase, verifico a atenuante que o dispõe o artigo 65, I do código penal, eis que o acusado é menor de 21 anos, mas mantenho-na no mínimo legal por força da súmula 231 do STJ.

Na terceira e última fase, verifico que o réu preenche os requisitos necessários do § 4º do artigo 33 da mesma lei, eis que o réu é tecnicamente primário e a quantidade de entorpecente encontrada é considerada baixa, assim diminuo a pena em 2/3, fixando a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa. Presentes os pressupostos autorizadores, na forma do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consubstanciada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo mesmo prazo da pena corporal, nos termos a serem fixados pelo Juízo da Execução bem como por PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA em favor de entidade beneficente no valor de meio salário-mínimo, franqueando o parcelamento em até 10 (dez) vezes mensais e sucessivas. Substituída a pena corporal pela restritiva de direitos, inviável o sursis, consoante o artigo 77 do Código Penal.

Atento ao que dispõe o artigo 33, §2º, "c" c.c. o §3º, todos do Código Penal, precipuamente a quantidade de pena ora estipulada, fixo o REGIME INICIAL ABERTO. Fixo a pena de multa em seu valor unitário mínimo legal.

III - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para condenar JOÃO EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33 caput, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial ABERTO, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo legal.

Presentes os pressupostos autorizadores, na forma do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consubstanciada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo mesmo prazo da pena corporal, nos termos a serem fixados pelo Juízo da Execução bem como por PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA em favor de entidade beneficente no valor de meio salário-mínimo, franqueando o parcelamento em até 10 (dez) vezes mensais e sucessivas. Substituída a pena corporal pela restritiva de direitos, inviável o sursis, consoante o artigo 77 do Código Penal.

Diante do teor desta sentença, REVOGO a prisão preventiva do acusado. Destarte, expeça-se IMEDIATO ALVARÁ DE SOLTURA.

Transitado em julgado proceda a serventia com as seguintes providências:

- a) EXPEÇA-SE, guia de execução a guia de execução e formem-se os autos de execução de pena e encaminhem-se a VEC/DEECRIM competente;
- b) OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral por conta da suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.
- c) Autorizo a destruição/incineração da(s) amostra(s) substância(s) entorpecente(s) guardada(s) para contraprova nos presentes autos. Oficie às D. Autoridades da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes DISE de Dracena e ao Núcleo de Perícias Criminalísticas de Presidente Prudente, juntamente com a cópia do Boletim de Ocorrência de fls.18/21 e do Auto de Exibição/Apreensão de fls. 24/25 para as providências necessárias.
- d) Autorizo a destruição dos objetos descritos no Auto de Exibição/Apreensão de fls.24/25, a saber: a) 01 CHAPÉU, MARCA LACOSTE, BONÉ DA COR PRETO, b) 01 TELEFONE CELULAR, MARCA BLU, UNIDADE, QUANTIDADE 1, NÚMERO DE SÉRIE 354337116150895, ORIGEM PESSOA FÍSICA, OBSERVAÇÃO CELULAR PRETO, MARCA BLU (ANTIGO) LACRE0009233.
- e) Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o

artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento da quantia de a) R\$ R\$ 460,50, SENDO 02 NOTAS DE R\$ 50,00, 07 NOTAS DE R\$ 20,00, 14 NOTAS DE R\$ 10,00, 07 NOTAS DE R\$ 05,00, 16 NOTAS DE R\$ 02,00, 11 MOEDAS DE R\$ 01,00, 04 MOEDAS DE R\$ 0,50, E 02 MOEDAS DE R\$ 0,25, LACRE Nº0009239, em dinheiro, (cf. Auto de Exibição/Apreensão a fls.24/25) apreendidos em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis tudo mediante termo nos autos, do qual será encaminhado uma via este Juízo. Oficie-se à D. Autoridade Policial da DISE local.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento das multas.

Sem custas, em razão de elementos indicativos de que possa o réu com elas arcar, bem como por ter sido patrocinado por defensor dativo.

Fixo os honorários do advogado nomeado nos termos da tabela do convênio OAB/DPE, se o caso. Expeça-se a respectiva certidão de honorários oportunamente.

Custas ex legis.

Publique-se e intemem-se, dispensado o registro (art. 72, §6º, das NSCGJ).

Dracena, 04 de maio de 2022.

JUIZ DE DIREITO TITULAR
MARCUS FRAZÃO FROTA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA